

Nama	Nichdah Roichatul Jannah
Nim	23051069
Mata Kuliah	Masailul Fiqhiyah

Masalah: Hukum Memakai E-Wallet (Dompet Digital)

Pendapat 1	Pendapat 2
Memperbolehkan memakai E-Wallet selama tidak mengandung unsur riba, penipuan atau transaksi haram. E-Wallet dipandang sebagai media pembayaran modern yang hukumnya sama seperti uang tunai atau kartu debit. Saldo dalam E-Wallet dianggap sebagai titipan (wadi'ah) atau hutang (qardh) kepada penyedia layanan yang dapat digunakan kapan saja oleh pemiliknya. DSN-MUI, Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 <i>tentang Uang Elektronik Syariah</i> .	Melarang pemakaian E-Wallet, terutama jika terdapat unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), atau keuntungan tambahan yang tidak sesuai syariah. Sebagian ulama berhati-hati karena E-Wallet seringkali memberikan bonus, cashback, atau diskon yang dianggap berpotensi riba atau hadiah dari pinjaman (qardh yang menghasilkan manfaat). Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Republika, 2018.

Dalil Pendapat 1	Dalil Pendapat 2
Q.S. Al-Baqarah ayat: 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”	Q.S. An-Nisa ayat: 29 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”

Metode Pendapat 1	Metode Pendapat 2
Menggunakan metode qiyas, E-Wallet dianalogikan sama dengan uang tunai atau kartu debit yang berfungsi sebagai alat pembayaran selama tidak ada unsur haram, maka hukumnya mubah (boleh). Wahba az-Zuhaili, <i>Al-Fiqh al-Muamalat al-Mu'ashirah</i>	Metode yang dipakai adalah Sadd adz-Dzari'ah (menutup jalan menuju yang haram) Karena berpotensi menimbulkan riba atau gharar, maka penggunaannya dibatasi atau dianggap tidak boleh dalam kondisi tertentu. Yusuf al-Qaradawi, <i>Fiqh al-Muamalat al-Mu'ashirah</i>

Mengapa Pendapat 1 Memperbolehkan?	Mengapa Pendapat 2 Melarang?
1. E-Wallet hanya alat pembayaran modern 2. Mempermudah dalam melakukan transaksi 3. Masuk kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) Oni Sahroni, <i>Fikih Muamalah Kontemporer</i>.	1. Ada kemungkinan riba dari cashback atau bonus yang diberikan 2. Ada resiko gharar dari pengelolaan dana 3. Tidak semua akad dalam E-Wallet jelas Ascarya, <i>Akad dan produk bank syariah</i>.

Kelemahan Pendapat 1	Kelemahan Pendapat 2
1. Kurang memperhatikan potensi riba yang tersembunyi 2. Terlalu longgar dalam menilai system bonus dan cashback	1. Terlalu ketat sehingga menghambat kemudahan dalam bertransaksi 2. Tidak semua cashback atau bonus itu termasuk dalam riba.

Kekuatan Pendapat 1	Kekuatan Pendapat 2
1. Sesuai prinsip dasar muamalah: Hukum asalnya mubah (boleh) 2. Mendukung kemudahan transaksi modern 3. Fleksibel terhadap perkembangan teknologi	1. Lebih berhati-hati terhadap potensi pelanggaran syariah 2. Menghindari kemungkinan riba yang tersembunyi

Persamaan Kedua Pendapat
Keduanya sepakat bahwa transaksi harus bebas dari adanya riba dan gharar (penipuan). Harus jelas akad yang digunakan. DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Ulama Yang Memperbolehkan	Ulama Yang Melarang
1. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah (DSN-MUI) 2. Wahba az-Zuhaili 3. Yusuf al-Qaradawi	1. Abdullah bin Baz 2. Muhammad ibn al-Uthaymeen

Analisi Pendapat Pribadi
Berdasarkan data yang saya telusuri dan saya paparkan diatas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat nomor 1 yang memperbolehkan pemakaian E-Wallet dengan syarat: tidak ada unsur riba ataupun gharar, akad yang dipakai jelas, tidak memakai transaksi yang haram dan cashback yang diberikan bukan dari pinjaman tapi dari promosi perusahaan. Hal ini karena prinsip dasar muamalah adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarang secara jelas. Selain itu, penggunaan E-Wallet sangat membantu kehidupan modern dan mempermudah transaksi masyarakat.